

1502333-72.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... utilizados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois o Tribunal a quo ressaltou que a contribuição dos Recorrentes para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu ocasionalmente, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz".

3. Não é possível desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a dedicação dos Pacientes à atividade criminosa e, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502333-72.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502333-72.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323217/2021 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 21646024 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2141/21/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2323217 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GILBERTO FERREIRA PORTO JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

GILBERTO FERREIRA PORTO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 28 de novembro de 2021, à tarde, no endereço indicado na inicial, o denunciado trazia consigo e transportava 410 papелotes de cocaína e 380 pedras de crack, em desacordo com determinação legal.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais durante a audiência.
DECIDO.

Cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 14/15), pelo laudo pericial no estojo apreendido (fls. 91/94), pelo laudo toxicológico (fls. 82/84) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É que o réu, na fase judicial, confirmou o ocorrido, aduzindo, em síntese, que, para compensar dívida de R\$ 450,00 com o traficante de drogas, concordou em transportar as drogas de carro "até atrás dos prédios".

O denunciado disse, ainda, que foi ameaçado, bem como a sua família, caso não concordasse em efetuar o transporte dos entorpecentes.

Na fase policial, o réu confessou o crime, com maior riqueza de detalhes, dando conta de que retirou as drogas na avenida, em frente ao terminal de Parelheiros, sendo que iria levar as drogas para o bairro do Filipinho, sendo que "eles iriam trombar com ele na frente da igreja."

As suas alegações encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Neste sentido, os informes do policial militar OTAVIO AUGUSTO, que, na fase judicial, não hesitou em informar que, após abordagem ao veículo, localizou embaixo do assoalho do motorista as drogas.

Da mesma forma, as declarações do policial militar MARCOS AURÉLIO, que, na fase judicial, trouxe a mesma versão sobre os atos.

Na fase investigativa, os agentes públicos trouxeram a mesma versão sobre os fatos (fls. 08/09).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos guardas municipais, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

Assim, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Em arremate, cabe destacar que inexistem provas, a cargo da Defesa, de maneira a demonstrar que o réu praticou a conduta sob coação moral irresistível, como mencionou em seu interrogatório judicial, nada havendo, portanto, a obstar a tipificação penal.

Neste panorama, é indiscutível a veracidade dos fatos articulados na denúncia,

constituindo a conduta afronta ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, eis que presentes a autoria, a materialidade, o dolo específico e a tipicidade da conduta.

Portanto, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de atenuar a pena, em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa, pois a reprimenda ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, o réu trazia consigo drogas dos mais diversos tipos para entrega a terceiros, destacando-se a sua grande quantidade (410 papérolas de cocaína e 380 pedras de crack – fls. 14/15), sendo que esta peculiaridade, aliada aos informes do próprio denunciado no sentido de que efetivamente transportou as drogas, permitem a conclusão de que não se trata de traficante não habitual.

Em acréscimo, cabe destacar, na esteira da manifestação do Ministério Público, que o transporte foi realizado entre municípios (São Paulo e Embu-Guaçu), elemento a mais, a indicar que tinha propensão a atividades criminosas.

Em casos de transporte de grande quantidade de drogas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se inclinando no sentido de afastar o reconhecimento da causa de diminuição, consoante aresto que passo a transcrever:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negada com a justificativa de que os Agravantes se dedicavam a atividades criminosas, destacando-se que eles agiam sob orientação de terceiros, com uso de veículo com documentação adulterada e prévio ajuste de pagamento e forma de transporte internacional de grande quantidade de drogas (212kg de maconha e 135g de crack), fundamentos que não se mostram inidôneos e estão amparados não apenas nos elementos de informação colhidos durante a fase inquisitiva, mas também nas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

2. No julgamento do REsp n. 1.921.692/MS, interposto pelo Ministério Público Federal contra o acórdão ora impugnado, em desfavor dos Pacientes, ficou consignado que “a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não foram os únicos (e principais) fundamentos utilizados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois o Tribunal a quo ressaltou que a contribuição dos Recorrentes para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu ocasionalmente, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz”.

3. Não é possível desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a dedicação dos Pacientes à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 627.322/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).”

Seguindo esta linha, passo a indicar os seguintes julgados: AgRg no AREsp 1970845/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021; AgRg no HC 721.556/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022.

Portanto, sob todos os ângulos analisados, o réu não faz jus à causa de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).”

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11.

Contudo, no caso em exame, houve decreto de prisão preventiva (fls. 45/46), que esteve a considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em decisão não impugnada pela Defesa.

E, neste meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão aqueles que subsidiaram a r. decisão lançada.

Sendo assim, ainda mais agora que todo o contexto probatório está a indicar ter sido o réu autor do delito, nada há que esteja a justificar nova apreciação do pedido, sob pena de, por via transversa, desfazer-se situação jurídica consolidada e suprimir instância judicial.

Assim, sob todos os ângulos analisados, não há qualquer constrangimento ilegal que esteja sendo imposto à liberdade de locomoção do réu, sendo de rigor a manutenção da medida.

Ante o exposto, CONDENO GILBERTO FERREIRA PORTO JUNIOR, qualificado nos autos, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

DECRETO a perda, em favor do Estado de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA